



Nr. 143 Kabinettsitzung vom 21. Dezember 1920, 15 Uhr

R 43 I/1362, Bl. 285–286

Anwesend: Fehrenbach, Simons, Koch, Wirth, Scholz, Giesberts, Groener, Hermes; StS Albert, Göhre, Walther, Müller, Geib; General v. Feldmann; RKom. Carl; MinDir. Meissner, Heilbron, v. Schlieben; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 15:00

[Tagesordnung]

1. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz.
2. Veröffentlichung einer Stellungnahme des Reichskabinetts zu den Vorschlägen des Reichskommissars. [...]
3. Gemeinsame Erklärung der Reichs- und preußischen Staatsregierung, betreffend den Rücktritt von Beamten aus dem Danziger Dienst (Rundschreiben des Reichsministers des Innern vom 9. Dezember 1920). [...]
4. a) Entwurf eines Gesetzes über den allgemeinen Trauertag; b) Gedenkfeier für die 50jährige Wiederkehr der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1921; c) Festsetzung eines Nationalfeiertages.
5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Beamtenräte.
6. Schreiben des vorläufigen Reichswirtschaftsrats an den Reichswirtschaftsminister, betreffend die Verhandlungen des Verständigungsausschusses über die Sozialisierung des Kohlenbergbaues. [...]
7. Entwurf eines Übereinkommens, betreffend die Beschäftigung von Frauen vor und nach der Niederkunft. [...]
8. Gesetzentwurf über eine außerordentliche Beihilfe für Empfänger von Renten aus der Invalidenversicherung. [...]
9. Ausnutzung der Gartenmauern für Eisenbahnreklame. [...]
10. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Handelsgesetzbuches über den Eisenbahnfrachtvertrag. [...]

1. Reichsjugendwohlfahrtsgesetz¹.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß der Reichskommissar für Vereinfachung und Vereinheitlichung der Verwaltung gebeten hätte, den Gesetzentwurf, der sich bereits im Reichsrat befände, aus finanziellen Gründen zurückzuziehen. Er halte es für unmöglich, auf dieses Gesetz zu verzichten, da unter allen Umständen die weitere Verwahrlosung der Jugend verhindert werden müsse. Die Kosten würden etwa 50 Millionen Mark betragen². Der *Reichskommissar* wies darauf hin, daß durch diesen Entwurf neue Aufgaben auf das Reich übernommen würden, da die Jugendwohlfahrt Aufgabe der Länder sei; das Kabinett würde also von dem Beschluß vom 9. Oktober abweichen, die Kosten würden höher sein, und zwar nicht nur für das Reich, sondern auch für die Länder. Der *Reichspostminister* stimmte dem Reichsminister des Innern bei, desgleichen der Vertreter des Reichsarbeitsministers und der Reichsminister des Auswärtigen. Der *Reichsminister der Finanzen* machte auf den für 1921 zu erwartenden Fehlbetrag im ordentlichen Etat aufmerksam und bezeichnete die Zurückziehung als erwünscht. Nach weiteren Erörterungen wurde dem Vorschlag des Reichsministers des Innern auf Durchbringung des Gesetzentwurfs zugestimmt. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen³.

¹ Der Entw. eines Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes war am 21.2.1920 vom RIM zur Beschlußfassung vorgelegt worden (R 43 I/784, Bl. 16–30), und am 24. 2. hatte das Kabinett dem Entw. zugestimmt (R 43 I/784, Bl. 33). Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz sollte den gesamten Bereich der Jugendpflege und der Jugendfürsorge in Reich, Ländern und Gemeinden regeln. Die im Zuge dieses Gesetzes entstehenden Kosten sollten von den Ländern getragen werden, während das Reich Reichszuschüsse bewilligen konnte. Zu dem späteren Entw. eines Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes s. RT-Drucks. Nr. 1666, Bd. 366.

² Bereits am 21.2.1920 hatte sich der RFM bereit erklärt, zur Durchführung des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes einen Zuschuß von 50 Mio M zu gewähren. Auch die Länder hatten sich – nach einer Umgestaltung des GesEntw. – mit der Höhe dieses Zuschusses einverstanden erklärt.

In einer letzten kommissarischen Besprechung des GesEntw. am 29.11.1920 hatte dann jedoch RKom. Carl überraschend erklärt, daß die Zusage des RFM über die 50 Mio M als nicht mehr verbindlich zu betrachten sei, da sie vor dem 9.10.1920 gegeben worden sei. Er müsse sich gegen die Gewährung eines Reichszuschusses aussprechen (Schreiben des RIM an den RK am 30.11.1920, R 43 I/784, Bl. 55).

Mit dem Datum des 9.10.1920 war der Beschluß des Kabinetts über die künftige Finanzgebarung und Wirtschaftsführung des Reiches gemeint. Dieser Beschluß hatte die Übernahme neuer Kosten auf das Reich abgelehnt. In ihm hieß es u. a.: „Der Aufgabenkreis des Reiches ist innerhalb der Grenzen der Verfassung so eng wie möglich zu halten. Neue Aufgaben dürfen nur aufgenommen und von Ländern, Gemeinden und sonstigen öffentlichen oder privaten Organisationen auf das Reich übernommen werden, wenn ihre Inangriffnahme ohne jede persönlichen oder sachlichen Kosten für die Reichskasse möglich ist oder es sich um unbedingt lebenswichtige Interessen des Reiches handelt und die Übertragung der Aufgaben auf andere Schultern (Länder, Gemeinden oder öffentliche oder private Körperschaften) ausgeschlossen ist. Bereits in Angriff genommene Aufgaben müssen eingestellt, eingeschränkt oder überwältzt werden, wenn sie diesen Anforderungen nicht entsprechen.“ Siehe dazu Dok. Nr. 85, Anlage, Ziffer B 1.

³ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 200, P. 5.

2. Veröffentlichung einer Stellungnahme des Reichskabinetts zu den Vorschlägen des Reichskommissars⁴. [...]

3. Gemeinsame Erklärung der Reichs- und preußischen Staatsregierung, betreffend den Rücktritt von Beamten aus dem Danziger Dienst (Rundschreiben des Reichsministers des Innern vom 9. Dezember 1920). [...]

4. a) Entwurf eines Gesetzes über den allgemeinen Trauertag⁵; b) Gedenkfeier für die 50jährige Wiederkehr der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1921⁶; c) Festsetzung eines Nationalfeiertages⁷.

zu a) Nach eingehender Erörterung wurde als allgemeine Meinung festgestellt, daß die Einführung eines neuen Feiertages, soweit er auf einen Wochentag fällt, tunlichst vermieden werden solle. Über die Frage, ob der Tag in die Sommers- oder Winterszeit verlegt werden sollte und ob es nicht möglich sei, einen kirchlichen Feiertag als allgemeinen Trauertag festzusetzen, soll noch mit den kirchlichen Instanzen der einzelnen Länder verhandelt werden. Hierbei soll versucht werden zu erreichen, den 1. November zum allgemeinen Trauertag zu erklären. Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen⁸.

zu b) Auf Vorschlag des *Reichsministers des Innern* wurde beschlossen, des 50jährigen Bestehens des Deutschen Reiches am 18. Januar 1921 zu gedenken. Der Reichsminister des Innern wird ein Rundschreiben an die Regierungen der Länder mit der Bitte richten, am 18. Januar in den Schulen der Bedeutung dieses Tages zu gedenken⁹. Außerdem wird der Reichsminister des Innern mit dem

⁴ Siehe dazu Dok. Nr. 141, P. 2, besonders Anm. 10 und Schultheß 1920, I, S. 321.

⁵ Der GesEntw. ging auf einen Antrag der Abgeordneten Trimborn (Zentrum), Rießer (DVP), Schiffer (DDP) und Fraktionen vom 7.11.1920 zurück. In diesem Antrag war die RReg. ersucht worden, einen GesEntw. über die Einführung eines nationalen Trauertages für die Opfer des Krieges vorzulegen (RT-Drucks. Nr. 841, Bd. 364).

Mit Anschreiben vom 24. 11. hatte der RIM einen entsprechenden GesEntw. vorgelegt, in dem der 28. Juni zum allgemeinen Trauertag für die Opfer des Krieges erklärt wurde. In der Begründung des GesEntw. hieß es dazu: „Als Zeitpunkt des allgemeinen Trauertages kommt der 28. Juni in Betracht, da an diesem Tage des Jahres 1919 das Deutsche Reich gezwungen war, den Friedensvertrag von Versailles zu unterzeichnen und sich mit den furchtbaren Folgen des Krieges zu belasten. Der Tag wird alle Deutschen immer wieder daran erinnern, daß der aufgezwungene Friede, dessen Undurchführbarkeit die Reichsregierung im Einklange mit dem Volke stets erklärt hat, geändert werden muß.“ (R 43 I/566, Bl. 60–61).

⁶ In dem gleichen Schreiben vom 24. 11. (s. o. Anm. 5) hatte der RIM dem RK ferner mitgeteilt, daß von verschiedenen Seiten die Frage an ihn herangetragen worden sei, ob der 50. Gedenktag der Gründung des Dt. Reiches, der 18. Januar 1921, festlich zu begehen sei. Der RIM hatte verschiedene Vorschläge gemacht und hatte um die Entscheidung des Kabinetts gebeten (R 43 I/566, Bl. 60).

⁷ In einem Schreiben vom 1. 12. an den RK hatte der PrMinPräs., einem Beschluß des PrStMin. folgend, gebeten, die RReg. möge so bald wie möglich einen Nationalfeiertag reichsgesetzlich festlegen. In jedem Jahre stelle sich wieder die Frage, ob der 1. Mai oder der 9. November zu feiern sei. Die Entscheidung der RReg. zu dieser Frage sei bisher nur von Fall zu Fall und meist erst unmittelbar vor den genannten Tagen ergangen. Sollte sich die baldige Festlegung eines Nationalfeiertages als schwierig erweisen, so bat der PrMinPräs. um einen allgemeinen Beschluß (R 43 I/566, Bl. 63).

⁸ Ob im Anschluß an diese Kabinettsitzung Verhandlungen mit den Kirchen stattgefunden haben, ließ sich in R 43 I nicht ermitteln. Auf einer Sitzung des Interfraktionellen Ausschusses am 28.1.1921 schlug der Abgeordnete Trimborn jedenfalls vor, den 6. März zum allgemeinen Trauertag zu bestimmen. Der Ausschuß stimmte diesem Vorschlag zu (R 43 I/566, Bl. 81), und am 15. 2. brachte der RIM einen entsprechenden GesEntw. im RR ein (RR-Drucks. Nr. 43 der Tagung 1921, R 43 I/566, Bl. 85). Da der RR jedoch Bedenken gegen die Wahl des Tages erhob, beschloß das Kabinett in seiner Sitzung vom 22.2.1921, den GesEntw. zurückzuziehen. Siehe Dok. Nr. 180, P. 2. Eine weitere Behandlung fand während der Zeit des Kabinetts Fehrenbach nicht statt.

⁹ Dies geschah durch das Schreiben des RIM an die Landesregierungen vom 25.12.1920. In dem Schreiben hieß es: „Die Reichsregierung hat sich dahin schlüssig gemacht, von der Bestimmung dieses Tages als staatlich anerkannten Feiertages im Wege der Gesetzgebung abzusehen. Sie erachtet es als wünschenswert, daß an diesem Tage in den Schulen der Einigung der deutschen Stämme durch die Gründung des Reiches und seines nunmehr 50jährigen Bestehens in angemessener Weise gedacht wird.“ (R 43 I/566, Bl. 71).

Präsidenten des Reichstages wegen einer Feier im Reichstag an diesem Tage in Verbindung treten
¹⁰. Zu einem gesetzlichen Feiertag soll der 18. Januar nicht erhoben werden.
zu c) Die Erörterung über die Wahl eines bestimmten Tages zum Nationalfeiertag wurde ausgesetzt.

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Beamtenräte.

[Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu.] ¹¹

6. Schreiben des vorläufigen Reichswirtschaftsrats an den Reichswirtschaftsminister, betreffend die Verhandlungen des Verständigungsausschusses über die Sozialisierung des Kohlenbergbaues. [...]

7. Entwurf eines Übereinkommens, betreffend die Beschäftigung von Frauen vor und nach der Niederkunft. [...]

8. Gesetzentwurf über eine außerordentliche Beihilfe für Empfänger von Renten aus der Invalidenversicherung. [...]

9. Ausnutzung der Gartenmauern für Eisenbahnreklame. [...]

10. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Handelsgesetzbuches über den Eisenbahnfrachtvertrag. [...]

¹⁰ Noch bevor der RIM mit dem RTPräs. Löbe Verbindung aufgenommen hatte, ließ der Vorsitzende der sozialdemokratischen RT-Fraktion, H. Müller, wissen, daß die SPD einer Feier des 18. Januar aus politischen Gründen ablehnend gegenüberstehe. Darauf ließ der RIM den Gedanken einer Feier am 18. Januar im RT fallen (RIM an den StSRkei am 30.12.1920, R 43 I/566, Bl. 72). Am 8.1.1921 ließ dann der RPräs. durch StS Meissner bei der Rkei anfragen, ob es zweckmäßig und angebracht erscheine, am 18. Januar 1921 eine Kundgebung des RPräs. unter Gegenzeichnung des RK zu erlassen (R 43 I/566, Bl. 74). Am 13. 1. teilte der StSRkei StS Meissner das Einverständnis des RK mit und übersandte einen Entwurf der Kundgebung (R 43 I/566, Bl. 75–76). Die Kundgebung wurde am 18.1.1921 mit geringfügigen Änderungen veröffentlicht (Schultheß 1921, I, S. 10).

¹¹ Zu dem GesEntw. über Beamtenräte s. Dok. Nr. 92, P. 4.

Zitierhinweis

Nr. 143 Kabinettsitzung vom 21. Dezember 1920, 15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 370–373 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D143>